

1502689-34.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502689-34.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502689-34.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313561/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 21450694 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2916/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2313561 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WESLLEY DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal ajuizada em razão dos fatos ocorridos no dia 18 de novembro de 2021, às 00h:20min, na Rua Carmo Vieira, nº 314, Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus-SP, movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de WESLLEY DA SILVA e INGRID MONIQUE PEREIRA ROCHA DA SILVA. Alegou o autor que os réus, agindo com unidade de desígnios e comunhão de propósitos, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia ilícita, 56 unidades de crack, 70 porções de cocaína e 36 porções de maconha, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 66,25.

1.1.) Segundo a denúncia, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram duas pessoas ao longo da via, as quais, ao perceberem a presença da viatura, caminharam para o quintal de uma casa abandonada. Na oportunidade, um dos indivíduos jogou uma sacola no solo, embaixo de uma árvore, e ante a atitude suspeita, foi realizada a abordagem.

1.2.) A primeira pessoa averiguada, posteriormente identificada como INGRID, trazia no bolso de seus shorts uma porção de maconha, três porções de crack, além da quantia de R\$ 12,25. Com o segundo suspeito, posteriormente identificado como WESLEY DA SILVA, nada de ilícito foi localizado. Ocorre que no interior da sacola dispensada foram localizadas 35 porções de maconha, 70 porções de cocaína e 53 pedras de crack, além da quantia de R\$ 54,00.

1.3.) Assim, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 06/156), composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo constatação, pelo auto de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento e interrogatório.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 189/192, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) Os réus foram notificados, apresentaram defesa prévia, mas a denúncia foi recebida (fls. 196 e 210; fls. 201/205 e 218/222; e à fls. 223/224 respectivamente).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (vide termos de audiência à fls. 304/310).

4.1.) Interrogado, WESLEY negou os a prática delitiva. Narrou que só conhecia Ingrid de vista e marcaram um encontro pelo Facebook. Na ocasião dos fatos, pararam na casa abandonada para namorar, enquanto a prima de INGRID ficou do lado de fora. Dois rapazes entraram na casa abandonada e ele pediu para que saíssem. Logo depois, a viatura parou e os abordou. No local, os guardas encontraram um pacote de drogas, que não era seu. A policial encontrou drogas com INGRID (um pino de cocaína e uma porção de maconha) e ela disse que era usuária de drogas, porém não sabia. A prima de INGRID não apareceu mais no local.

4.2) INGRID também negou a prática delitiva quando interrogada. Narrou que estava passando no local com a sua prima, quando encontrou com Wesley e, juntos, iriam para uma festa. Os acusados foram namorar e a polícia chegou. Os guardas abordaram outras pessoas na rua e, posteriormente, os abordaram, encontrando a droga. Trazia entorpecentes consigo, pois era usuária - maconha e três pinos de cocaína - mas não sabia que havia "pedra" em um dos pinos. Sua prima que forneceu as drogas.

5.) Em alegações finais orais, o MP pediu a condenação nos termos da denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, por terem mentido em juízo, por não terem comprovado ocupação lícita e, sobre WESLEY, por maus antecedentes; na segunda etapa, redução da pena de INGRID por ser menor de 21 anos e aumento da pena de WESLEY pela reincidência; não fazendo jus, ambos, à redutora do tráfico privilegiado

5.1.) A defesa técnica de ambos os acusados, por memoriais (fls. 331/346), por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Sobre INGRID, ainda, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade delitiva restaram comprovadas pelos elementos informativos do inquérito policial, destacando-se o boletim de ocorrência de fls. 08/11, o auto de apreensão e exibição de fls.16/17; pelo laudo pericial de fls.189/192, a par da prova oral produzida. Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontar na direção dos acusados; vejamos.

7.1.) Helton, guarda civil municipal, narrou que fazia patrulhamento, quando avistou os acusados que, ao identificarem a viatura, correram e entraram em uma casa abandonada, dispensando uma sacola. Foi feita abordagem dos então suspeitos e com Ingrid foram localizados crack e maconha. Próximo a Wesley estava a sacola, a qual continha drogas. Os acusados negaram que as drogas seriam deles, alegando que estariam ali namorando, no entanto, os Guardas viram que eles entraram no local e dispensaram a sacola. O local da apreensão já é conhecido pelo comércio de entorpecentes.

7.2.) Sheila, guarda civil municipal, declarou que estava realizando patrulhamento quando avistou os acusados em rua já conhecida por ser ponto de tráfico. Ao perceberem a viatura, os denunciados entraram em uma casa abandonada, dispensando uma sacola. Na sacola foram localizados entorpecentes. Ingrid trazia ainda maconha e crack, tendo alegado que seria usuária. Os acusados negaram que a sacola fosse deles, declarando que estavam ali para namorar. Os entorpecentes localizados com Ingrid eram semelhantes aos encontrados na sacola. A sacola estava bem próxima aos acusados.

7.3.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017)

8.3.) O depoimento dos guardas civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente."

(STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de drogas, era seu ônus comprovar que, se fosse o caso, as drogas seriam destinadas ao consumo próprio, tese não sustentada, tendo optado o réu por imputar aos guardas que teriam "forjado" o flagrante pelo crime em análise.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, quanto a INGRID, a causa de diminuição prevista no §4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos, em especial pela tenra idade e por não ter se demonstrando que vivia da prática criminosa ou que integrasse organização criminosa.

10.1.) Noutra banda, impossível tal benesse ao réu WESLLEY, pois, reincidente.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR WESLLEY DA SILVA e INGRID MONIQUE PEREIRA ROCHA DA SILVA como incursos no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, vislumbrando que a pena-base de ambos deve ser fixada acima do mínimo legal considerando mais de 100 porções apreendidas, entre crack, cocaína e maconha, o que justifica aumento de pena de 06 meses; além de não terem comprovado ocupação lícita, o que entendo tornar devido um aumento de mais 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

12.1.) Por outro lado, não há que se falar em aumento de pena pela personalidade desviada dos acusados, uma vez que, no caso dos autos, não se extrapolou o âmbito da autodefesa; e, quanto a WESLLEY, o que a acusação apontou como maus antecedentes já será analisado na próxima etapa da dosimetria a título de reincidência

13.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa de INGRID, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; no que se refere à reincidência específica (fls. 233/236) de WESLLEY, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

13.1.) Expeça-se alvará de soltura de INGRID com urgência.

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena de INGRID pela causa de diminuição prevista na lei especial na metade e não no patamar máximo, pois, não confessou ou comprovou ocupação lícita.

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena de INGRID em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, estes no mínimo legal; de WESLLEY, em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

16.) Regime de cumprimento de pena: quanto à INGRID, aberto, ante o montante de pena fixado; entretanto WESLLEY iniciará no regime fechado, pois a pena é de quase 08 anos e se trata de reincidente específico.

17.) Substituição da pena: INGRID tem direito, pois cumpridos os requisitos legais.

17.1.) Substituo por multa de 250 dias-multa e prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados na execução penal.

17.2.) WESLLEY não tem direito tendo em vista a reincidência específica e o montante da pena.

18.) Apelar em liberdade: INGRID tem direito, eis que fixada pena para cumprimento no regime aberto, não havendo razão para manter sua prisão preventiva; e impossível execução provisória da pena; todavia WESLLEY deve ser mantido preso, pois a condenação acentuou os requisitos da prisão preventiva reconhecidos quando da sua decretação, além da reincidência específica. Expeça-se alvará de soltura de INGRID com urgência.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA